

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 931/2536 นางสาว สุด เฉลียว ธนศิริโสภาคกุล โจทก์
นาง มัยเตีย แซ่ ตั้ง จำเลย
ป.วิ.พ. มาตรา 1 (9), มาตรา 27, มาตรา 42

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าโจทก์ถึงแก่กรรมในระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ศาลชั้นต้นต้องเลื่อนการอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ออกไปเพื่อดำเนินการให้มีผู้เข้าเป็นคู่ความแทนโจทก์ การที่ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ไปโดยยังไม่มีผู้เข้าเป็นคู่ความแทนโจทก์ ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 42

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2525 จำเลยเช่าอาคารเลขที่ 277-278 จากนางอุบ วงศ์พรหม มีกำหนด 5 ปี 5 เดือนต่อมานางอุบยกที่ดินและอาคารดังกล่าวให้โจทก์และนางละมุลบุญสิทธิ์ โจทก์และนางละมุลแบ่งกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินส่วนของโจทก์มีอาคารดังกล่าวรวมอยู่ด้วย เมื่อครบกำหนดสัญญาเช่าแล้วจำเลยไม่ยอมออกไป ขอให้บังคับจำเลยพร้อมบริวารออกจากที่ดินและอาคารของโจทก์

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์ในฐานะผู้รับโอนต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ จำเลยกับนางอุบทำสัญญาเช่ากันใหม่มีกำหนด 15 ปี 5 เดือน เป็นสัญญาต่างตอบแทนยิ่งกว่าการเช่าธรรมดาจำเลยเพียงอยู่ในอาคารพิพาทเพียง 5 ปี 5 เดือน ยังเหลือเวลาเช่าอีก 10 ปี ทำให้จำเลยเสียหายเป็นเงิน 37,000 บาท รวมกับค่าต่อเติม

และซ่อมแซมอาคารพิพาทอีก 37,508 บาท เป็นเงิน 74,508 บาท ขอให้ยกฟ้องและ
ให้โจทก์ชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยพร้อมบริวารออกจากอาคารเลขที่277-278 ถนน
เสริมสวัสดิ์ ตำบลในเขตเทศบาล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่า ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค
1 ไปทั้ง ๆ ที่จำเลยได้แถลงไว้แล้วว่า โจทก์ถึงแก่กรรมแล้ว ขอให้ศาลเลื่อนการอ่าน
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ไป เป็นการไม่ชอบนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 42บัญญัติว่า "ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในคดีที่ค้างพิจารณาอยู่ใน
ศาลได้มามรณะเสียก่อนศาลพิพากษาคดี ให้ศาลเลื่อนการนั่งพิจารณาไปจนกว่า
ทายาทของผู้มรณะจะได้เข้ามาเป็นคู่ความแทนที่"ข้อเท็จจริงได้ความว่าก่อนศาลชั้น
ต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 จำเลยยื่นคำแถลงว่าโจทก์ถึงแก่กรรมขอเลื่อน
การอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 และในวันนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค
1 ศาลชั้นต้นก็จดยางานกระบวนการพิจารณาว่า ผู้จัดการมรดกของโจทก์มาฟังคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 จึงน่าเชื่อว่าโจทก์ถึงแก่กรรมในระหว่างการพิจารณาของ
ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ซึ่งศาลชั้นต้นจะต้องเลื่อนการนั่งพิจารณาคดีรวมทั้งการอ่านคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ออกไปเพื่อดำเนินการให้มีผู้เข้าเป็นคู่ความแทนโจทก์
ก่อน การที่ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ไปในวันดังกล่าว โดยยัง

ไม่มีผู้เข้าเป็นคู่ความแทนโจทก์ จึงไม่ชอบด้วยบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาให้ถูกต้องก่อน

พิพากษาให้เพิกถอนการอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการเรื่องคู่ความมรณะระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ก่อน แล้วดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปตามรูปคดี

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุรินทร์ นาควิเชียร-บรรเทิง มุลพรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ